# In supremo episcopatus culmine — De custodia Terrae Sanctae et vicariatibus Syriae et Aegypti

GREGORIUS PP. XVI. · 1841-03-23 · Latin

GREGORIUS PP. XVI. ad perpetuam rei memoriam.

In supremo episcopatus culmine positi, mu- neris Nostri esse censemus non modo aposto- licos viros per orbem universum mittere, qui novas missiones constituant, atque evangelii lumen longe lateque diffundant, verum etiam illorum labores apte dirigere, eaque ratione rei catholicae ubicumque providere, quae fidei pro- pagandae ac conservandae utilior existat. Enim- vero, si primum illud, Deo favente, feliciter Nobis contigisse gaudemus, nullis profecto curis, nullis laboribus pepercimus, ut alterum quoque consequeremur, aptioremque rerum ordinem locis congruentem induceremus. Peculiarem hanc Nostram sollicitudinem postulare videntur regiones illae, quae fratribus Minoribus s. Fran- cisci, custodiae Terrae Sanctae addictis, sunt commendatae, quorum profecto munus latis- sime patet: primo enim sanctuaria Palaestinae, quae Christus Dominus praesentia sua ac pas- sione decoravit, ipsis debito cultu servanda tradita fuerunt; iisdem catholicorum fidelium ritus latini, quandoque etiam rituum orienta- lium, cura est demandata; denique omni ope adlaborare debent, ut schismatici haeretici ac infideles viam veritatis agnoscant et, unicum Christi ovile, Ecclesiam catholicam ingrediantur.

Porro facultates et mandata, quae vicariis apostolicis Alepi, ab ipsa vicariatus erectione in hanc usque diem, tradita fuerunt, huius- modi profecto sunt, ut inde aliqua ex parte imminuta videantur iura ac privilegia, quibus ex praedecessorum Nostrorum concessione fruebatur guardianus seu custos Terrae. Sanctae. Pluries proinde ad sacram congregationem de

Propaganda Fide preces delatae fuerunt ex parte praesertim vicariorum apostolicorum, ut utrius- que muneris iurisdictio certis limitibus praefi- niretur, atque omnis adimeretur locus contro- versiis, quae, si ubivis, in locis praesertim missionum, non sine magno religionis detri- mento inter ecclesiasticos viros agitarentur. Rem proinde venn. fratribus Nostris S. R. E. cardi- nalibus sacri consilii de Propaganda Fide se- dulo examinandam tradidimus, ac de eorum sententia, habitaque ratione eorum omnium quae dilectus filius Noster Aloysius tituli s. Cal- listi S. R. E. presbyter cardinalis Lambruschini nuncupatus seraphici ordinis protector, ac di- lectus pariter filius fr. Ioseph Maria ab Ale- xandria minister generalis Minorum Observan- tium ac Reformatorum 's. Francisci hac super re Nobis repraesentaverunt, auctoritatem tam praefati vicarii apostolici Alepi, quam custodis ac guardiani Terrae Sanctae, aptiori modo de- finiendam decrevimus.

Motu igitur Proprio, ex certa scientia ac ma- tura deliberatione, deque apostolicae potestatis plenitudine constituimus, ut guardianus Terrae Sanctae pro tempore, iura quae eidem compe- tunt ad normam apostolicarum constitutionum, libere exerceat in universa Palaestina atque in- sula Cypri, quin vicario apostolico Alepi ulla in regionibus illis auctoritas competere amplius valeat. Cum vero ad custodiam pp. Minorum Terrae Sanctae conventus et hospitia nonnulla pertineant in variis Syriae locis extra Palaesti- nam, ubi sacro etiam ministerio in populi uti- litatem funguntur; decernimus, ut in iis quo- que permaneant et omnia, uti antea, pro fi- delium bono praestare prosequantur. Attamen, reservata in eos auctoritate p. guardiani Terrae Sanctae, prout regularis superior existit provinciae seu custodiae Terrae Sanctae, in iis, quae regularem observantiam spectant, volumus et constituimus, ut vicario apostolico Alepi, cui Syria universa subest, ii quoque subiiciantur, quemadmodum ceteri missionarii regulares, qui in praefato Syriae vicariatu degunt. Ita vicarii apostolici et guardiani Terrae Sanctae iurisdictione composita, limitibusque statutis, quos uterque servare in posterum debeant, fore con- fidimus ut, difficultatibus omnibus de medio sublatis, in satis ampla provincia eorum respe- ctive sollicitudini commissa adlaborare impen- sius pergant. Neque vero diversa ratione agen- dum putavimus, cum, animo recolentes quot quantaque incrementa catholica fides in Aegypti regione sibi polliceri posset, per Nostras literas in simili forma Brevis die decima octava maii anno millesimo octingentesimo trigesimo nono quae incipiunt Ex munere pastoralis ministe- rii, missionem inferioris Aegypti a guardiani Terrae Sanctae, qui eam uti praefectus apo- stolicus regebat, iurisdictione abstulimus, mis- sionem insuper superioris Aegypti atque Ara-

biam a vicariatu apostolico Alepi disiunximus ; quibus ex regionibus novum constituimus vi- cariatum apostolicum, quem ven. fratri perpe- tuo episcopo Fesseitano commisimus. Porro, ut ea omnia, quae regimen Terrae Sanctae re- spiciunt, Nostra hac constitutione complecta- mur, praefatam dismembrationem in omnibus suis partibus, ac vicariatus apostolici in Aegy- pto ‘erectionem ratam habentes ac confirmantes, declaramus pariter, quod fratres Minores cu- stodiae Terrae Sanctae addicti missionem, quam in inferiori Aegypto exercebant, obtinere adhuc debeant, ea ratione, ut subiectio, quam vicario | apostolico, quemadmodum alii missionarii regulares ipsius vicariatus, praestare debebunt, nullo

pacto impediat, quin ad regularem fami- liam Terrae Sanctae adhuc pertineant, atque in iis omnibus, quae regularem observantiam respiciunt, p. guardiano obsequi omnino de- beant.

Ad ipsam vero Terrae Sanctae custodiam, seraphici ordinis alumnis creditam, sollicitudi- nem Nostram propius convertentes, quod pro maiore ipsius cultu ac splendore, et pro fide- lium illuc confluentium utilitate iam praestiti- mus, iterum sancire ac solemniori modo con- firmare statuimus. Perpendentes enim ad sanctuaria illa, ubi reparationis Nostrae mysteria peracta fuere, devotionis causa magno numero fideles ex omnibus nationibus properare, per Nostram congregationem de Propaganda Fide poenitentiarios in urbe Hierosolymitana consti- tuendos curavimus, qui peccatorum confessio- nes in praecipuis illarum nationum linguis ex- cipere assidue valerent. Ut igitur Nostrae huius sollicitudinis fructus iugiter percipiatur, prae- fatum congregationis decretum iterum appro- bantes, mandamus, ut in urbe Hierosolymitana duodecim poenitentiarii ad normam poeniten- tiariorum basilicarum Urbis semper haberi de- beant, quorum tres pro lingua araba, ceteri vero pro itala, hispanica, gallica, britannica, germanica, hungarica, polonica, graeca ac tur- cica deputentur. Muneris porro erit superioris generalis ordinis s. Francisci in Urbe constituti diligenter curare, ut praesto semper sint viri pietate, scientia ac zelo praestantes, pro sin- gulis ex praedictis linguis, quos ad ipsam con- gregationem de Propaganda Fide deferet, ut ab eadem, ceterorum missionariorum more, mis- sionaril apostolici ac poenitentiarii instituantur. Ii vero omnibus iuribus ac privilegiis gaude- bunt, quibus alii missionarii ex ordine Mino- rum s. Francisci de Observantia potiuntur, attamen sub obedientia p. guardiani Terrae San- ctae suo muneri satisfacient.

Denique supramemorati dilectus filius Noster Aloysius card. Lambruschini ordinis protector ac dilectus filius Iosephus ab Alexandria mi- nister generalis considerationi Nostrae subiece- runt, breve nimis atque angustum videri trien-

nii spatium, quo munus guardiani aliorumque officialium Terrae Sanctae perdurat, quemad- modum et praefinitum tempus in custodia per- manendi pro fratribus Minoribus, qui ex variis Ordinis provinciis visitantium nomine ad illam destinantur: optantes proinde, ut illorum mi- nisterium s. custodiae ac populo ibidem degenti magis utile evadat, preces Nobis obtulerunt, ut perduratio dictorum munerum ac mansio in custodia pro visitantibus, ad longius tempus protraherentur. Nos igitur qui vel maxime cupimus, ut praefati regulares non modo in rite custodiendis sanctuariis Palaestinae, ve- rum etiam in animarum salute procuranda di- ligentem navent operam, derogantes in hac parte constitutioni s. m. Bened. XIV _praedecessoris Nostri, quae incipit Jn supremo militantis Ec- clesiae solio, decernimus, ut in posterum custos Terrae Sanctae seu guardianus sancti sepulchri, quemadmodum et ceteri officiales, quorum mu- nus triennio concludebatur, ad sexennium illud exerceant, idemque temporis spatium pro iis constitujmus, qui visitantium nomine in custo- diam se conferunt ex omnibus ordinis provin- Clis, ut eidem inserviant, firmis ceteris rema- nentibus, quae in praefata atque in aliis Ro- manorum Pontificum praedecessorum Nostrorum constitutionibus continentur pro regimine Terrae Sanctae.

Superest iam, ut ecclesiasticos viros et sacros ministros cuiuscumque gradus, ordinis ac ritus, qui in praefatis missionibus ac praesertim in custodia Terrae Sanctae degunt, etiam atque etiam hortemur, ut sollicitudini Nostrae in pri- mis respondeant, in vinea Domini strenue ad- laborare curent, prae oculis habeant illorum exempla, qui in ministerio isto difficilioribus sane temporibus eos praecesserunt, quorum in- tuentes exitum conyersationis, imitentur fidem, zelum domus Dei, sollicitudinem, qua omnes cupiebant in visceribus Christi, pro quo inter- dum gravissima quaeque libentissime pertule- runt; ita enim eamdem ac illi immarcescibi- lem gloriae coronam a pastorum principe con- sequentur.

Decernimus vero has praesentes literas fir- mas, validas et efficaces existere et fore suos- que plenarios et integros effectus sortiri et ob- tinere, contrariis quibuscumque non obstan- tibus.

Datum Romae apud s. Petrum snb annulo piscatoris die vigesima tertia martii millesimo octingentesimo quadragesimo primo, pontifica- tus Nostri anno decimo primo,

**Source.** Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1902. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition headings, running titles, folios and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-28T16:24:27Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.